

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5964/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

ร้อยตำรวจเอก สำราญ แจ่ม สุวรรณ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 352

ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานเบียดบังเอาไว้เป็นของตนหรือของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ต้องเป็นทรัพย์ที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษา แต่เมื่อเงินที่จำเลยยกยกออกไปใช้ส่วนตัวเป็นเงินค่าบำรุงที่เจ้าภาพงานศพมาใช้ฌาปนสถานมอบให้แก่จำเลยเพื่อเก็บส่งเป็นสวัสดิการต่อกรมตำรวจ หาใช้เงินของทางราชการหรือของรัฐบาลที่จำเลยผู้เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาแต่อย่างใดไม่ จึงลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ไม่ได้ แต่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้ เมื่อผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีจึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157,

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดรวม 33 กรรม จำคุกกระทงละ 5 ปี ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดรวมจำคุก 165 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นพนักงานตรวจเงินแผ่นดินและนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 เหลือโทษจำคุก 110 ปี แต่คงให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้อที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยเบียดบังทรัพย์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 นั้นข้อเท็จจริงได้ความจากพันตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสิทธิ์สกุล และนางมยุรีว่าเงินรายได้มาปนสถานที่จำเลยไม่ได้ส่งกรมตำรวจตามที่โจทก์กล่าวหาทั้งหมดนี้ เป็นเงินนอกงบประมาณไม่ใช่เงินรายได้ของแผ่นดิน แต่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 นั้นทรัพย์ที่เจ้าพนักงานเบียดบังเอาไว้เป็นของตนหรือของผู้อื่นต้องเป็นทรัพย์ที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษา แต่ในคดีนี้เงินที่จำเลยยกยอกเอาไว้ใช้ส่วนตัวเป็นเงินค่าบำรุงที่เจ้าภาพงานศพมาใช้มาปนสถานมอบให้แก่จำเลยเพื่อเก็บส่งเป็นเงินสวัสดิการต่อกรมตำรวจเท่านั้น หาใช่เงินของทางราชการหรือของรัฐบาลที่จำเลยผู้เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาแต่อย่างใดไม่ พึงไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 นี้จึงจะลงโทษจำเลยตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 147 ไม่ได้แต่ศาลฎีกามีความเห็นต่อไปว่าการกระทำของ
จำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352แต่ความผิดในมาตรานี้
เป็นความผิดอันยอมความกันได้ ซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่
รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดีนี้ได้ความว่าผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตำรวจรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่
17 กันยายน 2528 ตามเอกสารหมายเลข 1.จ.1 แต่พันตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสิทธิ์
สกุล เพิ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับการกองสวัสดิการกรมตำรวจ ให้ไปร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 ตามเอกสารหมายเลข 1.จ.1 การร้องทุกข์ซึ่ง
จะต้องดำเนินการตั้งแต่รับคำสั่งจึงเกิน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
แล้ว คดีจึงขาดอายุความแม้จำเลยไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลฎีกาก็กึ่งขึ้น
พิจารณาได้เอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147ได้นั้น ผู้กระทำ
จะต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานอยู่ในขณะที่ถูกอ้างว่ากระทำความผิด นอกจากนี้ต้อง

ได้ความว่าผู้กระทำนั้นมีหน้าที่โดยตรงหรือโดยเฉพาะเจาะจงในการซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดแล้วเบียดบังทรัพย์สินที่ตนมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น โดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินซึ่งตนมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาไปเสีย ที่ว่าผู้กระทำต้องมีหน้าที่โดยตรงหรือโดยเฉพาะเจาะจงในการซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินนั้น มีความหมายว่าหน้าที่นั้นต้องเป็นหน้าที่โดยตรงในตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ตนเองถือครองตำแหน่งอยู่หรือเป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายบัญญัติระบุให้เป็นหน้าที่ของบุคคลนั้น ๑ ดังนั้นหากเป็นงานนอกเหนือหน้าที่โดยตรงหรือนอกเหนือไปจากที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของตนเองแล้ว หากบุคคลนั้นได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพิ่มเติม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ซึ่งเป็นงานนอกเหนือไปจากหน้าที่ทั้งสองประการดังที่กล่าวมาแล้วก็ถือไม่ได้ว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของบุคคลนั้น ดังนั้นหากบุคคลนั้นซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจะเบียดบังทรัพย์สินในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายเพิ่มเติมให้ทำการซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินนั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้บุคคลเอาทรัพย์สินนั้นไปบุคคลนั้นก็ไม่มี ความผิดฐานนี้แต่อาจจะเป็นความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง หัวหน้า฼าปนสถานและสุสาน กรมตำรวจ นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ตามบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจแล้วยังมีอำนาจหน้าที่โดยตรงกับตำแหน่งที่จำเลยถือครองอยู่คือการทำหรือจัดการเงินรายได้เกี่ยวกับ฼าปนสถานกรมตำรวจ เฉพาะที่เป็นเงินรายได้แผ่นดินเท่านั้น ซึ่งคดีนี้เห็นได้ว่าแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าจำเลยยกยอกเอาเงินค่าบำรุงที่เจ้าภาพงานศพมาใช้฼าปนสถานของกรมตำรวจที่มอบให้แก่จำเลยเพื่อเก็บส่งไปเป็นเงินสวัสดิการต่อกรมตำรวจไปใช้เป็นการส่วนตัวก็ตามแต่เมื่อได้ความจากพยานหลักฐานโจทก์ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินนอกงบประมาณไม่ใช่เงินรายได้แผ่นดิน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่

โดยตรงในตำแหน่งที่จำเลยถือครองอยู่ จึงมิใช่เรื่องที่จำเลยมีหน้าที่ทำหรือจัดการเกี่ยวกับเงินดังกล่าวตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 แต่การกระทำของจำเลยเข้าข่ายในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ทนงศักดิ์ดุลยกาญจน์